

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 671/2539 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว สุจิตรา เต็มงาม

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม

จำเลยอาสานำบัตรบริการเงินด่วนของผู้เสียหายไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากแต่กลับนำบัตรไปเบิกถอนเงินจากตู้เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารไปถือว่าจำเลยหลอกเอาบัตรบริการเงินด่วนของผู้เสียหายไปเพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากในธนาคารของผู้เสียหายจากตู้เอ.ที.เอ็ม.ของธนาคารเงินที่เบิกถอนนั้นเป็นของผู้เสียหายจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงเงินของผู้เสียหายแม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษในความผิดฐานลักทรัพย์ศาลก็ลงโทษจำเลยในความผิดฐานฉ้อโกงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสาม

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335ให้ จำเลย คืบ หรือ ไข ราคา ทรัพย์ จำนวน 23,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคสอง จำคุก 3 ปี และ ให้ คืบ หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์จำนวน 23,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษาของ ศาลชั้นต้น ให้ ลงโทษ จำคุก จำเลย ไม่เกิน ห้า ปี ต้องห้าม มิให้ ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง และ การ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ตาม ฎีกา ของ จำเลยศาลฎีกา ต้อง พัง ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย มา แล้วจาก พยานหลักฐาน ในสำนวน ทั้งนี้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก และ มาตรา 222 ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง ว่าเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 บัตร บริการ เงิน ด่วน เอ.ที.เอ็ม.ของ ธนาคาร กสิกรไทย และ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด ที่ ออก ให้ แก่ ผู้เสียหาย รวม 2 ฉบับ ได้ หาย ไป ต่อมา ผู้เสียหาย ทราบ ว่า ตกอยู่ในรถ รับจ้าง ของ ห้าง สรรพ สินค้า เซ็นทรัล สาขา รามคำแหง ที่มา ส่ง ผู้เสียหาย รุ่งขึ้น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 ผู้เสียหาย มอบ ให้นางสาว นงนุช ไป รับบัตร บริการ เงิน ด่วน ดังกล่าว มา คืบ ให้ ผู้เสียหาย เมื่อ เวลา ประมาณ 20 นาฬิกา แล้ว จำเลย รับ อาสา ผู้เสียหาย ว่า จะ ไปตรวจสอบ ยอดเงิน ใน บัญชี เงินฝาก ให้ เพราะ เกรง ว่า บัตร บริการ เงิน ด่วนดังกล่าว อาจ ถูก บุคคลอื่น ใช้ ถอนเงิน ไป แล้ว ผู้เสียหาย จึง ได้ มอบบัตร บริการ เงิน ด่วน ทั้ง สอง ฉบับ ให้ จำเลย พร้อม บอก หมายเลข รหัส ให้จำเลย ทราบ ต่อมา ใน คืบ เดียว กัน นั้น จำเลย นำบัตร บริการ เงิน ด่วนทั้ง สอง ฉบับ ดังกล่าว ไป ใช้ เบิก ถอนเงิน จาก ตู้ เอ.ที.เอ็ม.

ของ ทางธนาคาร โดย เบิก ถอนเงิน จาก บัญชี เงินฝาก ของ ผู้เสียหาย ใน ธนาคาร กสิกรไทย และ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด เป็น จำนวนเงิน 20,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ มี ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ จะ วินิจฉัย ตาม ฎีกาของ จำเลย ใน ประการ แรก ว่า การกระทำ ของ จำเลย ดังกล่าว แล้ว เป็น ความผิดฐาน ลักทรัพย์ หรือ ฉ้อโกง เงิน จำนวน 20,000 บาท และ 3,000 บาทของ ผู้เสียหาย เห็นว่า การ ที่ จำเลย รับ อาสา ว่า จะ นำ บัตร บริการ เงิน ถ่วนของ ผู้เสียหาย ไป ตรวจสอบ ยอดเงิน ใน บัญชี เงินฝาก แต่ กลับ นำ บัตร บริการเงิน ถ่วน ดังกล่าว ไป เบิก ถอนเงิน จาก ตู้ เอ.ที.เอ็ม. ของ ธนาคาร ไปเป็น พฤติการณ์ ที่ ถือได้ว่า จำเลย หลอกลวง เอา บัตร บริการ เงิน ถ่วนของ ผู้เสียหาย เพื่อ นำ ไป ใช้ เบิก ถอน เอา เงิน จาก ตู้ เอ.ที.เอ็ม.ของ ทาง ธนาคาร และ การ ที่ จำเลย ใช้ บัตร บริการ เงิน ถ่วน ของ ผู้เสียหายเบิก ถอนเงิน จาก ตู้ เอ.ที.เอ็ม. ของ ธนาคาร โดย การ เบิก ถอนเงิน จากบัญชี เงินฝาก ใน ธนาคาร ของ ผู้เสียหาย ถือได้ว่า เงิน ที่ จำเลย เบิก ถอนเงิน จาก ตู้ เอ.ที.เอ็ม. จำนวน 20,000 บาท และ 3,000 บาท ดังกล่าวแล้ว นั้น เป็น เงิน ของ ผู้เสียหาย การกระทำ ของ จำเลย จึง เป็น ความผิดฐาน ฉ้อโกง เงิน จำนวน 20,000 บาท และ 3,000 บาท ของ ผู้เสียหายซึ่ง แม้ โจทก์ จะ พ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ใน ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ ศาล ก็ ลงโทษจำเลย ใน ความผิด ฐาน ฉ้อโกง ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ให้ ลงโทษ จำเลย ใน ความผิดฐาน ลักทรัพย์ ศาลฎีกา ไม่ เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา ของ จำเลย ใน ปัญหา นี้ฟังขึ้น บางส่วน "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ให้ ลงโทษ จำคุก 1 ปี และ ปรับ 4,000 บาท จำเลย ไม่เคยได้รับ โทษ จำคุก มา ก่อน และ ปราบฏ ตาม คำร้องขอ งจำเลย ฉบับ ลงวันที่2 พฤษภาคม 2538 ว่า จำเลย ได้ นำ เงิน จำนวน 23,000 บาท มา วาง ไว้ ต่อศาลชั้นต้น เพื่อ ชดใช้ ให้ ผู้เสียหาย แล้ว เห็นสมควร ให้ โอกาส จำเลยได้ กลับ ประพฤติ ตน เป็น คนดี ต่อไป

จึง ให้ รอการลงโทษ จำคุก จำเลย ไว้มี กำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถ้า จำเลย ไม่ชำระค่าปรับ ให้ บังคับ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจาก ที่ แก่คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ของ ศาลอุทธรณ์

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีข้อพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในข้อที่ว่าเงินที่จำเลยเบิกถอนจากตู้ เอ.ที.เอ็มถือเป็นเงินของผู้เสียหายซึ่งความจริงแล้วการฝากเงินตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา672ผู้รับฝากไม่ต้องคืนเงินอันเดียวกับที่ฝากและ ผู้รับฝากจะเอาเงินออกใช้ได้กรรมสิทธิ์ในเงินฝากตกเป็นของผู้รับฝาก(คำพิพากษา ศาลฎีกาที่450/2536)ผู้ฝากเงินคงมีเพียงสิทธิที่จะถอนเงินตามจำนวนที่ฝากเท่านั้น ปัจจุบันธนาคารซึ่งประกอบธุรกิจในการรับฝากเงินให้บริการลูกค้าในการเบิกถอนเงิน ให้สะดวกรวดเร็วจึงออกบัตรเอ.ที.เอ็มให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงินซึ่งบัตรนี้สามารถใช้เบิก ถอนเงินจากตู้เอ.ที.เอ็มที่ธนาคารมีไว้บริการลูกค้าอย่างไรก็ตามเงินฝากในบัญชีของ ลูกค้าตราบใดที่ยังไม่ใช้สิทธิเบิกถอนเงินออกมารวมกรรมสิทธิ์ในเงินดังกล่าวก็ยังคงเป็น ของธนาคารคำวินิจฉัยที่ศาลฎีกาวินิจฉัยถือว่าเงินที่จำเลยเบิกถอนนั้นเป็นของผู้เสียหายนั้นอาจทำให้เกิดความฉงนผู้บันทึกเห็นว่าที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงินเป็นของผู้เสียหายนั้นคงหมายถึงตัวเงินที่ถูกถอนออกมาแล้วมิใช่เงินที่อยู่ในตู้เอ.ที.เอ็มเพราะเงิน

ที่ถอนนี้เป็นการถอนออกมาโดยสิทธิของผู้ฝากเงินซึ่งก็คือผู้เสียหายเมื่อใช้สิทธิถอน แล้วสิทธิในการถอนเงินดังกล่าวย่อมหมดไปและเงินนี้จึงเป็นเงินของผู้เสียหายเหตุที่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกงก็เนื่องจากเห็นเจตนาของจำเลยตั้งแต่ ตอนแรกที่รับอาสาจะนำไปตรวจสอบยอดหนี้แต่กลับนำไปถอนเงินจากบัญชีซึ่งชั้น ตอนตั้งแต่เริ่มกระทำก็คือหลอกลวงผู้เสียหายจนได้บัตรเอ.ที.เอ็มมาแล้วนำไปใช้ ถอนเงินจากเครื่องเอ.ที.เอ็มซึ่งเป็นผลจากการหลอกลวงได้บัตรเอ.ที.เอ็มมา วัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือได้รับเงินมาจากการหลอกลวงนั่นเองและผู้ที่ถูกหลอกลวง อันจะเป็นผู้เสียหายมิใช่ธนาคารเพราะบัตรเอ.ที.เอ็มที่จำเลยใช้ถอนเงินเป็นบัตรที่แท้ จริงซึ่งธนาคารออกให้ใช้ในการเบิกถอนเงินตามสัญญาฝากเงินกรณีนี้จำเลยไม่ได้ หลอกลวงธนาคารแต่อย่างใด คดีนี้โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยโดยกล่าวหาจำเลยลัก เงินของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในธนาคารโดยใช้บัตรเอ.ที.เอ็มเบิกถอนเงินศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องแต่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อ กฎหมายโดยถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมานั้นเป็นความผิดฐานฉ้อโกงมิใช่ ลักทรัพย์ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวพันในความผิดระหว่างความผิดฐาน ลักทรัพย์กับความผิดฐานฉ้อโกงที่คล้ายกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุเช่น คำ พิพากษาศาลฎีกาที่1514/2508จำเลยเข้าไปขอซื้อสบู่ในร้านผู้เสียหาย1ก้อน ราคา3บาทจำเลยส่งธนบัตรใบละ100บาทให้ผู้เสียหายทอนให้97บาทต่อมาจำเลยพูด ว่าไม่ต้องการสบู่ขอเงินคืนพร้อมกับส่งสบู่และเงินทอนให้ผู้เสียหายแต่ฉวยโอกาส ทำการทุจริตยักยอกเอาเงินไว้เสีย50บาทผู้เสียหายรับเงินทอนโดยไม่นับดูแล้วคืน ธนบัตร100บาทให้จำเลยจำเลยรับแล้วออกจากร้านไปดังนี้เจตนาของจำเลยก็เพื่อ ต้องการเงินจำนวนหนึ่งจากเจ้าทรัพย์โดยใช้อุบายแกล้งทำซื้อสบู่เป็นฉากบังหน้าอัน เป็นเท็จเพื่อหลอกลวงให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินคือเงินส่วนหนึ่งที่เจ้าทรัพย์ให้เพราะหลง เชื่อในการหลอกลวงนั้นการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกง คำพิพากษา ศาลฎีกาที่554/2509(ประชุมใหญ่)จำเลยกับส.ต.ท. สำเนียงและส.ต.อ.เหม กลับจาก

งานบวชนาคด้วยกันเมื่อไปถึงทุ่งนาส.ต.ท. สำเนียงบอกว่าจะไปถ่ายเพราะปวดท้อง จึงมอบปิ่นให้ไว้กับส.ต.อ. เหมแล้วส.ต.ท. สำเนียงก็เดินไปโดยมีจำเลยเดินตามไปด้วยส.ต.อ. เหมไปคุยกับพรรคพวกจำเลยกลับมาหาส.ต.อ. เหมและเอาความเท็จมาบอกว่าส.ต.ท. สำเนียงให้มาเอาปิ่นจะไปธุระส.ต.อ. เหมเห็นว่าจำเลยกับส.ต.ท. สำเนียงเจ้าของปิ่นเป็นเพื่อนกันจึงหลงเชื่อตามคำหลอกของจำเลยและมอบปิ่นให้จำเลยไปดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงอยู่ในลักษณะที่เห็นได้ว่าจำเลยหลอกลวงให้ส.ต.อ. เหมหลงเชื่อจนได้ปิ่นไปจากส.ต.อ. เหมผู้ถูกหลอกลวงฉะนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341 ?สมมุติว่า?